

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS	*	CIVIL NUM: CB2025CV00256
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA	*	
Parte Demandante	*	
V.	*	SALA:306
FREDDY SALLEN AQUINO	*	
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA	*	
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES	*	SOBRE: INJUNCTION ESTATUARIO
POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS A.	*	
RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA	*	
SANCHEZ Y MUNICIPIO AUTONOMO DE	*	
CABO ROJO.	*	
Parte Demandada	*	
.....		

-COMPARECIENCIA ESPECIAL PARA IMPUGNAR CONVOCATORIA
A VISTA DE INJUNCTION ESTATUTARIO o POSESORIO-

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los codemandados, Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y su Sociedad Legal de Gananciales, sin someterse a la jurisdicción ni a la competencia del tribunal representados por el abogado que suscribe y muy respetuosamente EXPONEN Y SOLICITAN:

1. Los demandantes presentaron una demanda el 25 de abril de 2025 contra los dueños, el contratista y el ingeniero e inspector de una obra de construcción y contra el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, que la había autorizado mediante el permiso de construcción número, 2022-434087-PCOC-024607, que sigue vigente, según surge de la propia demanda.

2. Sin embargo, con dicha demanda no acompañaron un Emplazamiento como requiere mandatoriamente la **Regla 4.1 de Procedimiento Civil**, que dispone en lo pertinente: *“La parte demandante presentará el formulario de emplazamiento conjuntamente con la demanda, para su expedición inmediata por el Secretario o Secretaria.”*

Por otra parte, nos dice la doctrina que: *“El emplazamiento permite al tribunal adquirir jurisdicción el demandado, a fin de que éste quede obligado por el dictamen que, en su día, emita el foro judicial.”* **Díaz Olivo**, Litigación Civil, 2da. Ed. 2018, UPR, pág. 62; **Torres Zayas v. Montano Gómez, et al** 199 DPR 458, 467, (2017) Ausente el emplazamiento y su correcto diligenciamiento el tribunal no adquiere jurisdicción sobre el demandado y produce la nulidad del dictamen que

pueda dictarse. **Id, pág. 63.** Añade **Díaz Olivo**, *ob cit* que el demandado puede oponer como defensa mediante comparecencia especial la falta de jurisdicción del tribunal por falta del emplazamiento. Véase, además, **Álvarez v. Arias**, 156 DPR 352 (2002)

Ausente ese requisito esencial, aunque se hayan nombrado los demandados en el epígrafe, son solo partes nominales. **Sánchez Rivera v. Malavé Rivera**, 192 DPR 854 (2015)

3. El 25 de abril de 2025 este Ilustre Foro dictó dos Órdenes una titulada: “Orden” y otra “Orden y Citación”.

4. La “Orden” dispone textualmente que deberá diligenciarse **un emplazamiento** en la persona de los demandados:

*“La parte demandante deberá diligenciar el emplazamiento, y además, notificar esta orden con copia de la demanda, emplazamiento y cualquier otro anejo incluido en la demanda, a la parte peticionada en o antes del **5 de mayo de 2025 hasta las 5:00 pm**, de conformidad a lo dispuesto en el Art, 692 de Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 3563 y deberá acreditar a este Tribunal el diligenciamiento personal de dicho emplazamiento conforme a lo aquí dispuesto.”* [negritas y subrayado en el original]

5. Por otra parte la Orden y Citación” convoca a una “Vista de **Injunction Estatutario**”.

6. Sin embargo, el Mandamiento expedido también el 25 de abril de 2025 por Secretaría copia textualmente una Orden dictada por este Ilustre Foro que convoca a una “**Vista de Interdicto Posesorio**”.

7. Además, del diligenciamiento que promovió el demandante surge que lo único que se diligenció en la persona de los demandados fue el Mandamiento, la Orden y la Orden y Citación. Era el deber del demandante demostrar el diligenciamiento de **un emplazamiento** para adquirir jurisdicción sobre la persona de los demandados. **(Regla 57.2 (a) de Procedimiento Civil.**

8. Ausente ese requisito esencial que emana del debido proceso de ley este Ilustre Foro carece de jurisdicción para entender en la consideración de un remedio interlocutorio, ya que no se ha adquirido jurisdicción sobre la persona de los demandados, que se adquiere mediante el diligenciamiento de un emplazamiento.

POR TODO LO CUAL se solicita muy respetuosamente se deje sin efecto el señalamiento de vista del 13 de mayo de 2025, se remita la demanda para el trámite ordinario y se imponga

al demandante el pago de los honorarios de abogado de los demandados tal y como se dispone por ley al mover la discreción del tribunal con un recurso defectuoso. 23 LPRA 9024 (añadido por el Art. 14.1, Ley Núm. 161-2009)

CERTIFICO: Habiéndose presentado este escrito por el sistema electrónico de SUMAC que da notificación simultánea a las partes se cumple así con la Regla 67 de Procedimiento Civil.

En Mayagüez, Puerto Rico a 8 de mayo de 2025.

f/Lcdo. Gabriel García Maya
RUA 4916; Colegiado Número 6,302
Nenadich 120- Oeste
PO BOX 1389
Mayagüez, Puerto Rico 00681
Teléfonos: 805-0095; 833-6981; 833-2548
Email: garciamayaa@yahoo.com